

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠١٥ م ، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ ،
برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبد الله آل خليفة ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة ، وسلمان عيسى سيادي ،
والدكتورة ضحى إبراهيم الزياتي ، ونوفل بن عبدالسلام غريال ، وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد حسن
الحايكي ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وبحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المُقَيَّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د.ت/١/٢٠١٤) لسنة (١٢) قضائية .

المُقَامَة من :

فاطمة محمد راشد الحوطي .
وكيلها المحامي / فريد عبدالله حساني .

ضد :

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
ويمثله جهاز قضايا الدولة .
- ٢- إبراهيم عبدالله يوسف .
وكيله المحامي / عبدالرحمن راشد الخشرم .

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من شهر يوليو سنة ٢٠١٤م ، أودعت المُدعية صحيفة هذه الدعوى ،
الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالبةً :

أولاً: قبول الدعوى شكلاً .

ثانياً: وفي الموضوع ، الحكم بتفسير ما وقع في حيثيات حكمها الصادر في الدعوى رقم
(د/٣/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية ، من غموض وإبهام وما يحتاج إلى إيضاح على أن يعتبر
الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ، وإذا كان الحكم ينطبق على
حالة العقار - الأرض الفضاء - الذي قد تغير حالته - محل العقد - وأصبح بصورته التي آل
إليها وقتئذٍ مُغايراً للعقار الذي كان مؤجراً بالعقد الذي انتهى من عدمه .

أودع جهاز قضايا الدولة عن المدعى عليه الأول ، مذكرة طلب فيها الحكم بانتهاء الخصومة مع
إلزام المدعية بالمصروفات .

وقدّم محامي المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لانتفاء مصلحة المدعية في
طلب تفسير الحكم ولسابقة الفصل في الدعوى .

وُنظرت الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى رقم ٢٨٦٧/٣/٢٠١٢/٠٢ ، أمام المحكمة المدنية الصغرى السادسة ، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بإخلاء الأرض الكائنة بالمحرق رقم (٨٠٤) طريق (٢٤٢٩) مجمع (٢٢٤) ، على سند من أن المدعى عليه الثاني استاجر منها الأرض المذكورة بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ١٩٩٧/١٠/١م ، مقابل أجرة شهرية قدرها -/٨٠ ديناراً ، لمدة سنتين ، وإذ كان عقد الإيجار قد انتهت مدته ، فقد تداعت بالطلبات آنفة البيان .

وبتاريخ ٢٠١٢/١٠/٣١م ، قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليه الثاني من الأرض محل النزاع ، لم يرتض المدعى عليه الثاني هذا الحكم ، فاستأنفه بموجب الاستئناف رقم ٢٠١٢/٠٣/٢٠٣١٠٤/٠٢ ، أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الثاني ، فقد طعن عليه بالتميز رقم ١٠/٢٠١٤/٣٨١/٨ أمام محكمة التمييز ، فتقدمت المدعية بلائحة الدعوى الدستورية الماثلة ضمنيتها طلباتها سألقة البيان ، وأوضحت أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالغموض والإبهام ، إذ لم يتطرق إلى الحالة التي عليها المأجور عند تأجيره باعتبار أنها هي التي كانت محل نظر المتعاقدين وقت التعاقد ، ومن ثم لا يسري الامتداد القانوني على الأرض الفضاء عند انتهاء العقد ، إذ أصبح العقار مُغايِراً للعقار الذي كان مؤجراً بالعقد الذي انتهى ، كما لم يذكر صراحة خضوع الأرض الفضاء للامتداد القانوني من عدمه ، وأن ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠م ، وما خلص إليه حكم المحكمة الدستورية رقم (٢٠١٢/٣/د) بشأن نوع العقار المؤجر ينصرف إلى عقود إيجار البيوت والبنائيات حسبما عرفها المُشرّع دون غيرها من عقارات - الأرض الفضاء - والتي تظل عقود الإيجار الخاصة بها خارجة عن نطاق تطبيق أحكامه .

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها ، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة ، تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبة ، وإلى الناس كافة ، إلا أنه يبقى صحيحاً - في الوقت ذاته وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني ، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها ، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع المائل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية ، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولم يكن خصماً في الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهاؤه ، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها ، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية تفسير ذلك الحكم ، ولمحكمة الموضوع كذلك ، وقد خولتها المادة (١٨/ب) من قانون المحكمة الدستورية الحق في أن تُحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يترأى لها عدم دستورتها واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها ، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية بحسبان أن غموض قضائها يُثير خلافاً حول معناه ، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت دعوى التفسير المائل لم تُحيلها محكمة التمييز التي تنتظر الطعن رقم ١٠/٢٠١٤/٣٨١/٨ في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢/٠٣١٠٤/٢٠١٢/٠٣ ولم يسبقها تصريح منها برفعها إلى هذه المحكمة ، وإنما قُدمت مباشرة من المدعية وهي من غير خصوم الدعوى الدستورية رقم (د/٢٠١٢/٣) لسنة (١٠) قضائية المطلوب تفسير الحكم الصادر فيها ، فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، ويتعين والحالة هذه - القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .